

1500306-43.2019.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2217334/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500306-43.2019.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500306-43.2019.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2217334/2019 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 6523359 -

DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 1778/19/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2217334 -

DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 1778/19/505 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 2217334 -

DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 1778/19/505 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 2217334 -

DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 1778/19/505 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDENIS XAVIER DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou EDENIS XAVIER DE SOUZA, RG nº 44615693-SP, com 30 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ("Lei de Drogas").

Segundo a narrativa exordial, no dia 28 de julho de 2019, por volta de 1h40min, na

Rua Alfredo Teodoro de Souza, nº 105, Vila Bom Jesus, na cidade de São Pedro do Turvo, nesta Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o réu trazia consigo, para fins de venda, entrega ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, substância entorpecente, consistente em 05 (cinco) porções de crack, com peso líquido de 0,47g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 5 de agosto de 2019 (fls. 69/70).

Devidamente citado (fls. 106), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 149/154, pugnando pela absolvição sumária.

Foi negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 163/164, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de abril de 2020, que foi redesignada para 28 de julho de 2022 (fls. 178/180).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, interrogado o réu.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, sustentando que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para embasar um decreto condenatório.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, e, no caso de condenação, aplicação do § 4º, do artigo 33, da referida lei.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

### 1. Análise preliminar.

Por proêmio, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

### 2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de entorpecentes, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevante o auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), o boletim de ocorrência (fls. 7/9), o auto de exibição e apreensão (fls. 13), o laudo de constatação provisória (fls. 15/19), o comprovante de depósito judicial do dinheiro apreendido (fls. 73) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76).

O policial militar JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ SANTOS disse que estava em patrulhamento preventivo quando visualizou dois indivíduos próximo a uma residência. Ao perceber a viatura, ambos tentaram fugir. Visualizaram o réu "entregando algo" para o outro indivíduo, mas não foi possível visualizar o que era. Abordaram apenas Edenis. Com ele havia cinco porções de crack e R\$ 5,00 em espécie. Constavam denúncias de tráfico de drogas em desfavor de Edenis. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido. Existiam denúncias de que a residência do réu era ponto de venda de drogas.

O policial militar VINICIUS CORREA DE MORAES confirmou a narrativa de seu colega de farda, reafirmando que viu dois indivíduos fazendo contato, "um aparentando pegar algo do outro". Disse que na época havia várias denúncias de tráfico de drogas em desfavor de Edenis, sendo localizadas com ele cinco porções de crack.

O réu EDENIS XAVIER DE SOUZA relatou que estava em um bar bebendo e, quando descia, pegou cinco porções de crack para consumo. Estava batendo no vidro do Bar do Tião para "beber uma dose" quando foi abordado. Não viu nenhuma outra pessoa. As drogas seriam consumidas, mas não as venderia. Pagou R\$ 10,00 em cada porção de crack.

### 3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade resultou fartamente comprovada. Houve apreensão de 5 porções de crack, que pesavam ao todo 0,47 gramas, cujas características foram devidamente confirmadas pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 74/76.

A autoria também é certa.

O réu admitiu que, por ocasião da abordagem policial, efetivamente trazia consigo as cinco porções de crack apreendidas pelos policiais militares.

Contudo, não há elementos seguros que permitam a conclusão de que os entorpecentes apreendidos seriam efetivamente vendidos a terceiros.

É cediço que existem indícios indicativos da traficância, tais como as denúncias anônimas dirigidas ao réu e a sua presença, durante a madrugada, em local conhecido pela venda de entorpecentes.

Esses elementos indiciários, contudo, são insuficientes para sustentar a conclusão de que estava efetivamente vendendo os entorpecentes.

Os depoimentos dos próprios policiais militares, cujos depoimentos evidentemente merecem credibilidade, foram uníssonos no sentido de que não presenciaram atos de traficância propriamente dito. Afirmaram que o réu foi visto na companhia de uma segunda pessoa, que empreendeu fuga. Não afirmaram, contudo, ter visto o réu entregar algo a essa terceira pessoa ou mesmo que se tratava de entorpecente ou objeto semelhante àquele apreendido em poder do réu.

A quantidade de drogas apreendida também não é incompatível com o consumo individual, sendo certo que não foram apreendidos outros entorpecentes semelhantes acoitados em local próximo.

Por fim, destaco que não há diálogos indicativos de que o crack apreendido seria objeto de entrega ao consumo de terceiros.

Feitas essas considerações, verifico que há dúvida fundada a respeito de elementar do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, sendo imperiosa a desclassificação para a figura prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para verificar se a droga é destinada ao consumo pessoal, o juiz deve se atentar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão da droga e as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Em recente julgado, compreendeu o C. STJ que “não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 24/11/2020).

No caso em tela, o laudo pericial de fls. 74-76 apresentou resultado positivo para substância cocaína. A quantidade apreendida é pequena, presumindo-se que se destina ao consumo pessoal.

O réu confessou a autoria, bem como a destinação da droga, circunstâncias que estão no mesmo norte dos demais elementos de prova produzidos.

Oportuno ressaltar que a pequena quantidade de droga ou sua qualidade e homogeneidade não têm o condão de descaracterizar o delito de posse para consumo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo intrínseco do tipo penal que seja encontrada pequena quantidade sob a posse do agente. Ao contrário, quantidade mais significativa poderia ensejar, em tese, o enquadramento da figura típica prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. No mesmo sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (STJ, RHC 34466/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 27/05/2013).

Também não há que se falar em inconstitucionalidade da conduta típica em comento, uma vez que “por mais que o agente traga a droga consigo para consumo pessoal, não se pode perder de vista que sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto

representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas” (Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial comentada: volume único, 7ª ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1152).

Diante o exposto verifica-se que o réu, efetivamente, trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente sendo de rigor sua condenação, devendo ser responsabilizado pelo artigo 28 da Lei 11.343/06.

Atento às circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, entendo como justa e adequada sanção penal de advertência, tal como prevista no inciso I do aludido artigo 28 da Lei 11.343/06.

#### 4. Dispositivo.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar EDENIS XAVIER DE SOUZA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de ADVERTÊNCIA no que diz respeito aos malefícios do consumo de drogas.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA